R3.11 Droit des contrats et du numérique

Thème 5 – les principes généraux du droit des contrats

(Articles 1101 à 1111-1 du Code Civil)

1. Découverte des principes généraux

Art. 1101 : la définition du contrat

- « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »

- La définition du contrat a été abordée dans le cadre du thème 4

Les trois principes généraux

- Le principe de la liberté contractuelle
- Le principe de la force obligatoire des contrats
- Le principe de bonne foi

Art. 1102 : le principe de la liberté contractuelle

- Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.

- La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public.

Art. 1103 : la force obligatoire des contrats

- « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

- Mais on a vu qu'on pouvait ne pas respecter ses obligations si l'autre n'avait pas rempli sa part du contrat…

Art. 1104 : le principe de bonne foi

- Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

- Cette disposition est d'ordre public.

A quel principe général du droit des contrats font référence les phrases suivantes ?

Quelqu’un va générer un pendu : lien

Pour avoir le droit de proposer une lettre, vous devrez trouver à quel principe général du droit font référence des phrases qui vont vous être lues.

La première personne à avoir trouvé le mot a gagné.

Il est interdit de vendre de l’alcool à un mineur

On ne doit rien cacher quand on vend un appartement, y compris les troubles du voisinage

J’ai vendu un vieux tableau plein de poussières 200€. J’ai réalisé après avoir signé le contrat que c’était un Picasso. Pas de chance.

J’ai négocié avec mon voisin de pouvoir faire une grosse fête chez moi, et qu’il ne se plaigne pas du week-end. Ca m’a couté 500€.

Je te vends ma super voiture avec une belle peinture toute neuve. Le moteur est moins neuf. Mais tu t’en apercevras quand on sera bien éloignés l’un de l’autre. Adieu !

2. Le principe de la liberté contractuelle

Art. 1102 : le principe de la liberté contractuelle

- Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.

- La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public.

Situation 1

- Mon voisin est prêt à me payer 1000 euros par mois pour que je me balade dans mon jardin tous les samedis en étant habillé en pingouin. Les deux personnes ont toutes leurs facultés mentales.

- Puis-je accepter sa proposition ? Est-ce légal ?

Situation 2

- Des étudiants de l’IUT, en première année, décident sous les injonctions de leur parrains de BUT2 ou 3 de se mettre 20 bandes de cire puis de se les arracher dans d’affreuses douleurs, de s’habiller en caleçons de bain avec des palmes alors qu’il fait 2°C dehors.

- Les BUT1 sont parfaitement consentants.

Qu’est-ce que le bizutage ? Lien

Les limites de la liberté contractuelle

- Limite n°1 : L’ordre public
  - Il est interdit, pour un contrat, de déroger à l’ordre public, même si les deux parties sont consentantes.

Les clauses du contrat

- Merci d’avoir choisi ma société de service informatique pour la maintenance de ton système informatique.
- Bon, comme t’y connais rien, je me réserve le droit d’augmenter les prix si je pense que c’est nécessaire.
- T’es OK ?

Les clauses du contrat

- Caroline achète un ordinateur auprès d’un fournisseur spécialisé. Le contrat de vente contient une clause stipulant que, en cas de dysfonctionnement du matériel, le vendeur ne peut pas être tenu pour responsable, même si le défaut est antérieur à l’achat.

- Le vendeur est-il dans son droit ?

C’est interdit, cela s’appelle une clause abusive : lien

Les limites de la liberté contractuelle

- Limite n°1 : L’ordre public
  - Il est interdit, pour un contrat, de déroger à l’ordre public, même si les deux parties sont consentantes.

- Limite n°2 : L’équilibre entre les parties
  - Les contrats ne peuvent pas prévoir de clauses qui créé trop d’avantages à une des parties au détriment de l’autre. Ces clauses sont appelées abusives.

Est-ce qu’une assurance est obligatoire…

- … pour les trottinettes électriques ? NON / OUI
- … pour les poneys ? OUI / NON
- … pour les tondeuses à gazon ? NON / OUI
- La réponse : lien, lien2

Les mutuelles d’entreprise : lien

Les limites de la liberté contractuelle

- Limite n°3 : la loi impose qu’on prenne certains contrats. Cette obligation s’explique souvent par le soucis de protéger les personnes, des autres et d’elles-mêmes.

La capacité juridique

- Je souhaite faire un contrat avec un enfant de 12 ans, qui veut m’acheter toute ma collection de cartes Pokemon. Il est riche et m’en propose 2000 euros.

- Est-ce que j’ai le droit de faire affaire avec lui, bien qu’il soit mineur ?
  - Oui, et l’accord des parents n’est pas nécessaire
  - Oui, mais l’accord des parents est nécessaire
  - Non, car il est mineur

Entrepreneur et mineur : lien

Les limites de la liberté contractuelle

- Limite n°3 : la loi impose qu'on prenne certains contrats. Cette obligation s'explique souvent par le soucis de protéger les personnes, des autres et d'elles-mêmes.

- Limite n°4 : les co-contractants doivent disposer de la capacité juridique, c'est-à-dire l'autorisation donnée à tout adulte en pleine possession de ses moyens, de faire des contrats.

Le refus de vente

- Je veux acheter une voiture neuve dans une concession Mercedes. Mais ils refusent de me la vendre parce que ma tête ne leur revient pas. Ils disent que je n’ai pas assez la classe pour rouler en Mercedes.

- Est-ce légal ?

Les motifs légitimes du refus de vente : lien

Les limites de la liberté contractuelle

- Limite n°3 : la loi impose qu'on prenne certains contrats. Cette obligation s'explique souvent par le soucis de protéger les personnes, des autres et d'elles-mêmes.

- Limite n°4 : les co-contractants doivent disposer de la capacité juridique, c'est-à-dire l'autorisation donnée à tout adulte en pleine possession de ses moyens, de faire des contrats.

- Limite n°5 : Le refus de vente est interdit sauf exceptions

L’obligation ou non d’un écrit

- Je viens d’être embauché en tant que serveur. Mon patron me dit qu’il ne fait jamais de contrat écrit, et que ça n’a jamais posé de problème. Est-ce légal ?

- La réponse : lien

Les limites de la liberté contractuelle

- Limite n°6 : La loi peut imposer des limites sur la forme des contrats. Certains contrats doivent obligatoirement être écrits :
  - Les contrats solennels
  - Les contrats de travail autres que le CDI à temps complet
  - Les contrats de location saisonnière, ou d’appartement meublé
  - Les contrats de vente à distance…

3. Le principe de la force obligatoire des contrats

Art. 1103 : la force obligatoire des contrats

- « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

- Mais on a vu qu'on pouvait ne pas respecter ses obligations si l'autre n'avait pas rempli sa part du contrat…

Dans quel cas peut-on s’exonérer de sa responsabilité ?

Cas n°1 : si l’autre est d’accord pour modifier ou mettre un terme au contrat

Art. 1193 du code civil

- « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »

Cas n°2 : en cas de force majeure

Art. 1218 du code civil

- « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. »

Autrement dit…

- Un cas de force majeure est un évènement
  - imprévisible,
  - Irrésistible
  - extérieur, qui empêche la réalisation par une personne de sa part du contrat.

- La jurisprudence constate parfois que la maladie, bien que phénomène non extérieur, peut être considérée comme un cas de force majeure.

Situation 1

- J’ai pris une location pour les prochaines vacances, et j’ai versé le montant. Il y en a pour 1500€.
- Je ne peux plus y aller, parce que mon boss veut que je travaille à ce moment là.
- Il n’y a aucune spécification dans le contrat sur les règles de remboursement.
- J’annule un mois avant.
- Le propriétaire ne veut pas me rembourser. Est-il dans son droit ?

Situation 2

- J’ai loué une voiture et versé le montant de la location.
- Mais je viens de me casser la jambe, et je ne peux plus conduire.
- J’appelle l’agence pour leur expliquer que je n’y suis pour rien. Mais rien à faire, ils ne veulent pas me rembourser.
- Est-ce légal ?

Situation 3

- Pour leur lune de miel, un couple a réservé un séjour à Valence en Espagne. L’agence a envoyé une belle plaquette avec de belles photos.

- Manque de chance, la semaine avant, une inondation dévaste la ville et Valence est complètement détruite, ce qui ternit quand même l’ambiance.

- L’agence de voyages sera-t-elle obligée de les rembourser s’ils le demandent ?

4. Le principe de la bonne foi

Situation 1

- J’ai acheté un bitcogne sur internet. Le vendeur me le vendait pour 3000 euros. En principe, c’est vrai que ça vaut près de 100 000€.

- En fait, j’ai réalisé après coup que ça s’écrivait Bitcoin et non Bitcogne, d’où la différence de prix…

- Je demande réparation auprès de la justice, parce que l’entreprise française ne veut pas me rembourser. Vais-je obtenir satisfaction ?

Situation 2

- Quelqu’un rencontré sur internet m’a parlé de livres sur l’histoire de France. Je suis fan de l’histoire de France. Chaque livre coûte environ 200€. Je craque et je lui achète ses livres.

- Le vendeur m’a envoyé une douzaine de tomes d’Astérix (édition classique), en me disant que c’est sur l’histoire de France.

Situation 3

- J’ai trouvé une entreprise pas chère pour la maintenance de mon système informatique. Elle a été fondée par un duo de jeunes informaticiens de l’IUT de Nantes.

- Ils sont intervenus rapidement, mais ils ont aussi fait sauter toutes les sécurités de mon système. La faute à une mise à jour ils disent.

- J’ai des doutes sur le fait qu’ils étaient vraiment compétents…

Situation 4

- Un restaurateur cède son restaurant à un jeune entrepreneur qui veut se lancer avec un nouveau concept de restaurant branché.

- Seul problème, le vendeur a oublié de mentionner au moment de la vente, le fait qu’il a une super mauvaise note sur Google, en raison de son manque d’amabilité et de ses blagues douteuses.

- Mais en même temps, est-ce qu’il est obligé d’en parler ?

Article 1104

Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public.

Définition

En droit des contrats, la **bonne foi** désigne un comportement loyal vis-à-vis des partenaires.

Mauvaise foi ou pas ?

Situation 1

- Tu incarnes un boulanger, et tu cèdes ta boutique à un repreneur.
- Dans la rue, il va y avoir des travaux pendant quelques mois à venir. Le chiffre d’affaires de la boutique va plonger.
- Mais dans le même temps, tu estimes que tu n’as pas à le dire parce que c’est à lui de se renseigner sur ce qui va se passer dans le quartier.

Situation 2

Tu vends une boutique de vêtements de seconde main en centre-ville et tu es de bonne foi.
Tout va bien.

Situation 3

Tu vends un petit chat persan que ta chatte vient de mettre au monde. Il est très mignon et en bonne santé. Mais quand il va grandir, il aura des difficultés respiratoires, des maladies dentaires, des problèmes oculaires chroniques.

Ces problèmes sont caractéristiques de la race

Situation 4

Tu vends ta maison. Elle est en bon état. Pas de problème de voisinage.

Mais le seul problème, c’est que les passants s’arrêtent souvent devant tes fenêtres. Une légende court dans le quartier sur des histoires qui auraient eu lieu dans cette maison.

Situation 5

Tu vends une maison. Tout va bien sauf le voisin qui est bruyant.

Tu préviens les acheteurs. Mais tu ne les préviens pas par contre que la maison a connu plusieurs inondations, à cause de sa proximité avec le cours d’eau local.